

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 194/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

นายเดชาหรือโต้ง อัครราช

จำเลย

นายเดชาหรือโต้ง อัครราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,83,80,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8
ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 59,64 ลงโทษจำเลย
ฐานพยายามฆ่าเจ้าสิบเอกประจักษ์กับนายบุญตา ซึ่งเป็นความผิดสองกรรมกรรมละ
10 ปี ขอลามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจำคุก1 ปี ขอลาพกพาอาวุธ
ปืนโดยไม่รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานใช้รถจักรยานยนต์ที่มีได้จดทะเบียนและเสีย
ภาษีประจำปี ปรับ 400 บาทและขอหาขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาต ปรับ 400
บาท รวมจำคุก21 ปี 6 เดือน และปรับ 800 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 122)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 141
แผ่นที่ 2,141)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตรีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 3)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 130,140)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ